

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5328/2537

บริษัท เงินทุน บางกอก เงินทุน จำกัด

โจทก์

บริษัท กระเบื้อง ชูบเปอร์ จำกัด ที่ 1

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 161 เดิม, มาตรา 913, มาตรา 944, มาตรา 985, มาตรา 1001

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 สัญญาจะใช้เงินจำนวน 8,000,000 บาท แก่โจทก์เมื่อทวงถาม จึงเห็นได้ว่าวันถึงกำหนดใช้เงินของตัวสัญญาใช้เงินพิพาทหมายถึงวันที่โจทก์ทวงถามให้ใช้เงินตามความในตอนต้นของ มาตรา 913(3) เท่านั้น ไม่มีทางที่จะแปลว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อได้ เห็นแต่อย่างใด ตัวสัญญาใช้เงินที่ให้ใช้เงินเมื่อทวงถามมีความหมายและผลบังคับ ต่างกับตัวสัญญาใช้เงินเมื่อได้เห็น ฉะนั้นตัวสัญญาใช้เงินพิพาทซึ่งระบุให้ใช้เงินเมื่อ ทวงถาม จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 944 ประกอบด้วยมาตรา 985 วรรค แรก ที่จะต้องนำตัวขึ้นเพื่อให้ใช้เงินภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในตัว ตัวสัญญาใช้ เงินพิพาทเป็นตัวสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อทวงถามวันที่โจทก์ทวงถามคือวันที่ 4 กันยายน 2528 จึงเป็นวันเริ่มต้นถึงกำหนดใช้เงิน เมื่อวันสุดท้ายแห่งอายุความ เป็นวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2531 ซึ่งเป็นวันหยุดก็ต้องนับวันที่เริ่มทำงานใหม่เข้า ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 161(เดิม) โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 5 กันยายน 2531 จึงยังไม่พ้นเวลาสามปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความตาม มาตรา

1001 จำเลยฎีกาว่าตัวสัญญาใช้เงินพิพาทไม่มีมูลหนี้ แต่จำเลยทั้งสองให้การโดยมิได้ยกประเด็นข้อนี้เป็นข้อต่อสู้ ศาลชั้นต้นจึงไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะยกขึ้นวินิจฉัย ก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อต่อสู้ ถือว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 จำเลยที่ 1 ได้ออกตัวสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2526 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี กำหนดใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม เพื่อชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอวัลการใช้เงิน จำเลยที่ 1 ได้ชำระดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์เรื่อยมานับแต่วันออกตัวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2527 หลังจากนั้นก็มีได้ชำระดอกเบี้ยค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2527 จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 5,574,136.99 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน 13,574,136.99 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 13,574,136.99 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 8,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์ฟ้องไม่มีวันถึงกำหนดใช้เงินจึงไม่สมบูรณ์ แต่กฎหมายกำหนดให้ใช้ได้โดยให้ถือว่าพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น โจทก์และจำเลยที่ 2 ผู้รับอวัลได้เห็นตัวสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2526 โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 5

กันยายน 2531 พันกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ให้เห็นคดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม และคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ
ตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์ฟ้องถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามจึงสมบูรณ์ตามกฎหมาย
จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินชำระหนี้โจทก์และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับ
อาวัลต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ แต่โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 18.5 ต่อปี คงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตัวสัญญาใช้เงินเท่านั้น
พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 8,000,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่จำเลยทั้งสองมิได้ฎีกาโต้แย้งฟังเป็นยุติได้ว่า
เดิมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2526 จำเลยที่ 1 โดยนายสมศักดิ์ วนาสวัสดิ์กรรมการผู้
จัดการและกรรมการอีก 1 คน ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 8,000,000 บาท แก่
โจทก์ โดยนายสมศักดิ์เป็นผู้รับอาวัลการใช้เงิน ต่อมานายสมศักดิ์ถึงแก่ความตาย
จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 แทนนายสมศักดิ์เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2526 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 กรรมการผู้จัดการและกรรมการอีก 1 คน
ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 8,000,000 บาท ระบุว่าจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว

ภายในวันที่เมื่อทวงถาม โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอวัลการใช้เงินให้แก่โจทก์แทนตัว
สัญญาใช้เงินฉบับเดิม

จำเลยทั้งสองฎีกาข้อแรกว่าตัวสัญญาใช้เงินพิพาทเป็นตัวสัญญาใช้เงินชนิดให้
ใช้เงินเมื่อได้เห็น เมื่อโจทก์ผู้ทรงตัวมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 944 และมาตรา 928 จึงไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยทั้ง
สองชำระเงินได้ ศาลฎีกาเห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 983
และ 984 วรรคสอง ในเรื่องตัวสัญญาใช้เงินบัญญัติให้ตัวสัญญาใช้เงินจะต้องมี
รายการวันถึงกำหนดใช้เงิน หากขาดไปก็ไม่สมบูรณ์เป็นตัวสัญญาใช้เงิน เว้นแต่เป็น
ตัวสัญญาใช้เงินซึ่งไม่ระบุเวลาใช้เงิน ก็ให้ถือว่าพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น และบทบัญญัติ
มาตรา 913 ในเรื่องตัวแลกเงินได้บัญญัติเรื่องวันถึงกำหนดใช้เงินไว้อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) หรือ (2) ฯลฯ

(3) เมื่อทวงถาม หรือเมื่อได้เห็น หรือ

(4) เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้นับแต่ได้เห็น ซึ่งนำมาใช้บังคับในเรื่องตัว
สัญญาใช้เงินได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตราสารชนิดนี้ตามมาตรา 985 วรรค
แรก ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 สัญญาจะใช้เงินจำนวน
8,000,000 บาทแก่โจทก์เมื่อทวงถาม จึงเห็นได้ว่าวันถึงกำหนดใช้เงินของตัวสัญญา
ใช้เงินพิพาทหมายถึงวันที่โจทก์ทวงถามให้ใช้เงินตามความในตอนต้นของมาตรา
913(3) เท่านั้น ไม่มีทางที่จะแปลว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นแต่
อย่างไรก็ตาม ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทเป็นตัวเงินที่สัญญาว่าจะใช้เงิน
เมื่อทวงถาม จึงเป็นตัวชนิดให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น ซึ่งโจทก์ผู้ทรงต้องยื่นให้รับรอง
ภายในกำหนดเวลาที่บังคับไว้ตามมาตรา 944 และมาตรา 928 ดังนั้น โจทก์ผู้ทรง

ต้องยื่นให้จำเลยที่ 1 ผู้ออกตั๋วใช้เงินภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในตั๋ว ศาลฎีกาเห็นว่า มาตรา 944 ประกอบมาตรา 985 วรรคแรก เป็นบทบัญญัติเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น โดยกำหนดให้ใช้เงินในวันเมื่อยื่นตั๋วแต่ต้องยื่นภายในกำหนดเวลาที่บังคับไว้เพื่อการยื่นให้รับรองตั๋วเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นด้วยคือภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในตั๋วเงินหรือภายในเวลาช้าเร็วกว่านั้นตามแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ระบุไว้ ตามมาตรา 928 แต่มาตรา 985 วรรคแรก มิได้บัญญัติให้นำมาตรา 928 ซึ่งอยู่ในส่วนที่ 2 เรื่อง การรับรองตั๋วแลกเงินมาใช้บังคับในเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยจะนำมาตรา 928 ใช้บังคับแก่ตั๋วสัญญาใช้เงินได้เพียงกรณีเดียวคือ กรณีตามมาตรา 986 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่าตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นตามมาตรา 913(4) ผู้ทรงจะต้องนำยื่นให้ผู้ออกตั๋วจรรู้เพื่อรับรองการจ่ายเงิน ภายในเวลาดังกำหนดไว้ในมาตรา 928 แต่ตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทคดีนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อทวงถามตามมาตรา 913(3) ตอนต้น บทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีบัญญัติบังคับไว้อย่างกรณีตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นหรือให้ใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ภายหลังได้เห็น จึงต้องถือว่าตั๋วสัญญาใช้เงินที่ให้ใช้เงินเมื่อทวงถามมีความหมายและผลบังคับต่างกับตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อได้เห็นฉะนั้น โจทก์ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทซึ่งระบุไว้ให้ใช้เงินเมื่อทวงถาม จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 944 ประกอบด้วยมาตรา 985 วรรคแรก ที่จะต้องนำตัวยื่นเพื่อให้ใช้เงินภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ลงในตั๋วตั้งที่จำเลยทั้งสองฎีกา ดังนั้น หากคดีฟังได้ว่าโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 1 ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทและจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลใช้เงินตามตั๋วแล้ว จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบใช้เงินได้

จำเลยทั้งสองฎีกาข้อสองว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ส่งหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทและจำเลยทั้งสองได้รับไว้แล้ว คดีนี้

โจทก์ฟ้องและนำสืบว่าเมื่อจำเลยทั้งสองไม่ชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ โจทก์ได้ติดต่อ
ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทพร้อมดอกเบี้ยโดยมอบ
ให้ทนายความทำหนังสือทวงถามไปยังจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ จำเลยทั้งสองได้รับหนังสือทวงถามของโจทก์แล้วโดยผู้มีชื่อเป็นผู้รับแทน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2528 นายสมยศ วนาสวัสดิ์จำเลยที่ 2 เบิกความว่าชื่อผู้รับ
หนังสือทวงถามในใบตอบรับ ไม่ได้ทำงานที่บริษัทจำเลยที่ 1 แต่ตอบทนายโจทก์
ถามค้านรับว่า ที่อยู่ของผู้รับตามใบตอบรับเป็นที่ตั้งของบริษัทจำเลยที่ 1 ตามที่จด
ทะเบียนไว้ และเป็นที่พักของจำเลยที่ 2 ด้วย ดังนี้ จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้ส่งหนังสือ
ทวงถามไปถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วในวันที่ดังกล่าว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้
ทวงถามให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทแล้วตั้งแต่วันที่ 4
กันยายน 2528 ตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทจึงถึงกำหนดใช้เงินนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้น
ไป

จำเลยทั้งสองฎีกาข้อสามว่า โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่ออก
ตั๋ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ศาลฎีกาเห็นว่าบทกฎหมายเกี่ยวกับอายุความเป็นบท
ตัดสิทธิของเจ้าหนี้ จึงต้องแปลโดยเคร่งครัดเมื่อมาตรา 1001 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า ในคดีฟ้องผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น
เวลาสามปีนับแต่วันตั้งนั้น ๆ ถึง กำหนดใช้เงิน เช่นนี้จะแปลว่ากำหนดสามปีต้องนับ
ตั้งแต่วันที่ออกตัวนั้นดังจำเลยฎีกาไม่ได้ เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
ชนิดให้ใช้เงินเมื่อทวงถามวันที่โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองให้ใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้
เงินพิพาทคือวันที่ 4 กันยายน 2528 จึงเป็นวันเริ่มต้นถึงกำหนดใช้เงินเพราะก่อนวัน
ที่โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองยังไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้
เงินพิพาท เพียงแต่ว่าโจทก์มีสิทธิจะเรียกร้องทวงถามให้ใช้เงินได้ทันที และจำเลย
ทั้งสองก็มีสิทธิจะชำระเงินได้ทันทีโดยโจทก์ไม่ต้องทวงถามเท่านั้น ตามหลักทั่วไป
ในมาตรา 203 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันสุดท้ายแห่งอายุความ

เป็นวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2531 ซึ่งเป็นวันหยุดก็ต้องนับวันที่เริ่มทำงานใหม่เข้าด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161 เดิม โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 5 กันยายน 2531 จึงยังไม่พ้นเวลาสามปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001

จำเลยทั้งสองฎีกาข้อสี่ว่า ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทไม่มีมูลหนี้แต่จำเลยทั้งสองให้การโดยมิได้ยกประเด็นข้อนี้ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ศาลชั้นต้นจึงไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะยกขึ้นวินิจฉัยก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อต่อสู้ถือว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-นิเวศน์ คำทอง-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ